

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2130/2535

นายกิตติ อมรรักษา

โจทก์

นางเต้าเฮียง แซ่โจ้ว

จำเลย

นางเต้าเฮียง แซ่โจ้ว จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 235, มาตรา 237, มาตรา 247

ความว่า คดีนี้ปรากฏตามคำฟ้องและคำให้การว่าจำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเลขที่ 59/41 ซอยหลังวัดสุทธิแขวงยานนาวา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ติดกับบ้านของโจทก์แต่ปรากฏว่าโจทก์ได้ส่งสำเนาฎีกาให้แก่จำเลย โดยส่งไปที่สำนักงานทนายความของทนายจำเลยแต่ทนายจำเลย ไม่ได้รับสำเนาฎีกาของโจทก์เนื่องจากได้ย้ายสำนักงานทนายความ ไปอยู่ที่อื่นแล้วจนกระทั่งประมาณต้นเดือนพฤษภาคม 2535 จำเลยได้รับสำเนาฎีกาของโจทก์อีกคดีหนึ่งซึ่งในสำเนาฎีกาดังกล่าว ได้กล่าวว่าโจทก์ในคดีนี้ซึ่งเป็นจำเลยในคดีดังกล่าวได้ยื่นฎีกา ในคดีนี้ด้วยการที่โจทก์ส่งหมายและสำเนาฎีกาไปที่สำนักงานเก่า ของทนายจำเลยนั้นมีลักษณะไม่สุจริตเพื่อไม่ให้จำเลยมีโอกาสนำคำแก้ฎีกา หากโจทก์ส่งหมายและสำเนาฎีกาไปยังภูมิลำเนา ของจำเลย จำเลยจะต้องได้รับเนื่องจากบุตรชายของจำเลย ใช้เป็นสถานที่ประกอบธุรกิจ ซึ่งเปิดทำการทุกวันทำงานของราชการ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งให้รับคำแก้ฎีกา ของจำเลยแนบท้ายคำร้องด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยตัดท่อระบายน้ำแล้วให้ปิดท่อระบายน้ำเพื่อมิให้น้ำไหลเข้ามารบกวนสิทธิและทรัพย์สินภายในบ้านของโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 74)

ทนายจำเลยรับสำเนาฎีกาโดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 17มกราคม 2535(อันดับ 75 แผ่นที่ 3)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 78)

คำสั่ง

จำเลยจะขอยื่นคำแก้ฎีกา ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้น เมื่อจำเลยอ้างว่าไม่ได้รับสำเนาฎีกาของโจทก์ เพราะการส่งสำเนาฎีกาให้แก่ทนายจำเลยไม่ชอบ เป็นเหตุ ให้ทนายจำเลยมิได้รับสำเนาฎีกาจึงมิได้แก้ฎีกาภายในกำหนด จำเลยต้องร้องขอยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลชั้นต้นเพื่อศาลชั้นต้นจะได้ดำเนินการต่อไป จำเลยจะยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลฎีกาทีเดียว ไม่ได้ ให้ยกคำร้อง ของ จำเลย

จำเลยจะขอยื่นคำแก้ฎีกา ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้น เมื่อจำเลยอ้างว่าไม่ได้รับสำเนาฎีกาของโจทก์ เพราะการส่งสำเนาฎีกาให้แก่ทนายจำเลยไม่ชอบ เป็นเหตุ ให้ทนายจำเลยมิได้รับสำเนาฎีกาจึงมิได้แก้ฎีกาภายในกำหนด จำเลยต้องร้องขอยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลชั้นต้นเพื่อศาลชั้นต้นจะได้ดำเนินการต่อไป จำเลยจะยื่นคำแก้ฎีกาต่อศาลฎีกาทีเดียว ไม่ได้ ให้ยกคำร้อง ของ จำเลย

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ